

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1151/2532

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัดสืคิ้ว

โจทก์

นายลมูล ไยดี กับพวก

จำเลย

นายลมูล ไยดี จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 1 ขอให้ศาลมีคำสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมกับคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83,335,336 ทวิ ฯลฯ ให้ลงโทษจำคุกคนละ 2 ปี จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษกึ่งหนึ่งคงจำคุกคนละ 1 ปี ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 วรรคสาม นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าวโดยแถลงในคำร้องประกอบว่าจะยื่นฎีกาต่อไป (อันดับ 60,59)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาของศาล
อุทธรณ์ ตีราคาประกัน 100,000 บาท (อันดับ 43)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว คดีนี้ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงสมควรจะได้พิจารณาฎีกา
ของจำเลยที่ 1 ประกอบเสียก่อน แต่จำเลยที่ 1 ยังมีได้ยื่นฎีกา จึงไม่อนุญาตให้ปล่อย
ชั่วคราวในชั้นนี้ ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว คดีนี้ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงสมควรจะได้พิจารณาฎีกา
ของจำเลยที่ 1 ประกอบเสียก่อน แต่จำเลยที่ 1 ยังมีได้ยื่นฎีกา จึงไม่อนุญาตให้ปล่อย
ชั่วคราวในชั้นนี้ ยกคำร้อง

(ประวิทย์ ขัมภรัตน์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-เคียง บุญเพิ่ม)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>